INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES

Capacitación al personal operativo de la Estrategia de Atención Integral

# PAIBIM 2026

Cuaderno de la sesión asincrónica

# Taller 7 · Atención, entrevista jurídica y litigio

ABOGADAS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



# Lo que va a trabajar

> **Cómo usarlo** Este cuaderno es la sesión asincrónica del taller: 4 horas en el aula virtual, después de la sesión en vivo. Lea con calma, haga la actividad y resuelva el caso. La actividad y las respuestas al caso se escriben en el formulario de entrega del aula virtual.

Fortalecer las habilidades del personal jurídico para atender con perspectiva de género, entrevistar y acompañar casos ante las instancias.

**01** Atención con perspectiva de género

**02** Técnicas de entrevista jurídica

**03** Litigio estratégico

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

# 1. Lectura

## Atender, entrevistar y acompañar: guía para la práctica jurídica

### Para qué sirve esta lectura

La forma en que usted recibe, escucha y acompaña a una mujer influye en todo lo que pasa después. Una buena atención puede darle confianza para seguir adelante. Una mala atención puede hacer que se vaya y no regrese.

Esta lectura repasa los tres temas del taller: la atención con perspectiva de género, las técnicas de entrevista jurídica y el litigio estratégico. Úsela como apoyo para su práctica, siempre conforme a la normativa vigente y a los protocolos del Instituto.

### Atender con perspectiva de género

Atender con perspectiva de género significa reconocer que las mujeres viven desigualdades y violencias por el hecho de ser mujeres. También significa que esas desigualdades influyen en lo que les pasa y en cómo pueden responder.

En la práctica, esto se traduce en actitudes concretas:

- Creer en lo que la mujer cuenta y no ponerlo en duda de entrada.
- No culparla por lo que vivió ni por las decisiones que ha tomado.
- No minimizar la violencia, aunque no haya golpes ni lesiones visibles.
- Evitar comentarios sobre su forma de vestir, su vida personal o su manera de ser madre.
- Reconocer que la dependencia económica, el miedo o la presión familiar pueden explicar por qué no se ha ido o por qué regresó.

### Otros enfoques que acompañan su trabajo

La perspectiva de género se complementa con otros enfoques.

El enfoque de derechos humanos le recuerda que la mujer es titular de derechos, no solo una persona que pide ayuda.

La interculturalidad le pide respetar la lengua, las costumbres y la forma de entender el mundo de cada mujer. En Hidalgo hay población nahua y hñähñu. Si la mujer prefiere hablar

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



en su lengua, procure que cuente con quien la interprete, conforme a la normativa vigente y a los protocolos del Instituto.

La interseccionalidad le ayuda a ver que varias condiciones se suman. No vive lo mismo una mujer joven que una adulta mayor, una mujer con discapacidad, una mujer migrante o una mujer indígena de una comunidad lejana.

## La entrevista jurídica: preparar el encuentro

La entrevista es el momento en que la mujer cuenta su situación y usted reúne la información para orientarla. Antes de empezar, cuide algunos detalles:

- Un espacio privado, donde nadie más escuche. Si la atención es por teléfono o videollamada, pregunte si está en un lugar seguro y si puede hablar.
- Tiempo suficiente. Si tiene poco tiempo, dígaselo desde el inicio y acuerden qué es lo más urgente.
- Revisar si la mujer ya contó su historia en otra área del Centro. Así evitará que la repita sin necesidad.

## La entrevista jurídica: técnicas útiles

Al iniciar, preséntese con su nombre y su función. Explique para qué es la entrevista, qué pasará con la información y en qué casos se comparte, conforme a los protocolos del Instituto. Pregunte si está de acuerdo en continuar.

Durante la entrevista, estas técnicas le ayudarán:

- Preguntas abiertas. Por ejemplo: «¿Qué la trae por aquí?» o «¿Me puede contar qué pasó?». Dejan que la mujer hable con sus propias palabras.
- Preguntas cerradas solo para precisar datos. Por ejemplo, para saber si hay hijas o hijos en casa.
- Escucha activa. Mire a la persona, asienta, no interrumpa. Repita con sus palabras lo que entendió para comprobar que es correcto.
- Silencios respetuosos. Si la mujer se queda callada, espere. A veces necesita un momento.
- Lenguaje sencillo. Evite términos jurídicos difíciles o explíquelos.

Evite preguntas que culpan, como «¿Por qué no se fue antes?» o «¿Qué hizo usted para que él reaccionara así?». Tampoco pida detalles de la violencia que no sean necesarios para orientarla.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



## La entrevista jurídica: cerrar bien

Al final, haga un resumen breve de lo que conversaron. Explique las opciones que tiene, con sus posibles ventajas y riesgos. Respete las decisiones de la mujer sobre su proceso. Al mismo tiempo, el personal tiene obligaciones de denuncia que marca la normativa vigente: actúe conforme a los protocolos del Instituto.

Acuerden los siguientes pasos y cómo será el contacto. Pregunte si es seguro llamarle o enviarle mensajes. Si hay riesgo, revisen juntas un plan de seguridad y valoren la vinculación con el área psicoemocional u otras instancias, según los protocolos del Instituto.

Registre la información de forma clara y respetuosa. Escriba lo que la mujer dijo, no sus opiniones sobre ella.

## Acompañar ante las instancias

Acompañar no es hablar por la mujer. Es estar a su lado, explicarle cada paso y ayudarla a que su voz sea escuchada.

Antes de acudir a una instancia, explíquele qué puede pasar, quién la va a atender y qué le pueden preguntar. Durante el trámite, esté atenta a que reciba un trato respetuoso. Después, revise con ella cómo se sintió y qué sigue.

Si observa un trato que la revictimiza, hágalo saber por los canales que establecen los protocolos del Instituto.

## Litigio estratégico: un caso que puede cambiar más

El litigio estratégico consiste en llevar un caso ante las instancias de justicia buscando, además de resolver la situación de una mujer, un cambio más amplio. Por ejemplo, que se corrija una práctica injusta, que se reconozca un derecho o que se haga visible un problema que afecta a muchas mujeres.

Algunas ideas para entenderlo:

- Parte de casos reales que muestran un problema que se repite.
- Combina lo jurídico con otras acciones, como la documentación, el trabajo con otras organizaciones o la comunicación responsable.
- Requiere planear con cuidado: qué se quiere lograr, qué riesgos hay y qué recursos se necesitan.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

## Litigio estratégico: la mujer siempre primero

El interés de la mujer está por encima de cualquier objetivo amplio. Nunca se usa su caso sin su consentimiento informado.

Antes de proponer una estrategia, explíquele con claridad qué implica, cuánto puede exigirle en tiempo y esfuerzo, y qué riesgos tiene para ella y su familia. Ella puede decir que no, o cambiar de opinión, en cualquier momento.

Proteja su identidad y su información personal. Y cuide que el proceso no la exponga a más violencia.

Cualquier estrategia de este tipo se decide con su coordinación y conforme a la normativa vigente y a los protocolos del Instituto.

## Para cerrar

Atender con perspectiva de género, entrevistar con cuidado y acompañar con respeto son habilidades que se aprenden y se mejoran con la práctica. Cada mujer que llega merece ser escuchada sin juicios y recibir información clara para decidir sobre su vida.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



## 2. Actividad práctica

### Mi guía personal de entrevista

**01** Lea de nuevo los apartados sobre la entrevista jurídica en la lectura.

**02** Escriba cómo se presentaría con una mujer al iniciar una entrevista: su nombre, su función, para qué es la entrevista y qué pasará con la información.

**03** Escriba cinco preguntas abiertas que usaría para que la mujer cuente su situación con sus propias palabras.

**04** Escriba tres preguntas que culpan o revictimizan y, al lado de cada una, cómo las reformularía.

**05** Escriba cómo cerraría la entrevista: resumen, opciones, siguientes pasos y forma segura de contacto.

**06** Si atiende por teléfono, agregue dos preguntas para confirmar que la mujer está en un lugar seguro y puede hablar.

> **Qué entrega** Su guía, escrita en el formulario de entrega del aula virtual. No incluya datos de mujeres reales.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



## 3. Caso para resolver

### Daniela tiene poco tiempo

Daniela tiene 27 años, trabaja en una empacadora y vive en una localidad del Valle del Mezquital. Llega al Centro LIBRE en su hora de comida. Tiene poco tiempo.

La asesora jurídica la recibe en la sala de espera, donde hay otras personas. Le pregunta en voz alta: «¿Qué le pasó?». Daniela baja la voz y dice que su supervisor le hace comentarios sobre su cuerpo y le ha dicho que, si no sale con él, no le renovarán el contrato.

La asesora le pregunta: «¿Y usted le dio motivos?». Daniela se queda callada. Después cuenta que ya habló de esto con la psicóloga del Centro la semana pasada. La asesora le pide que se lo cuente todo otra vez, desde el principio.

Daniela comenta que otras tres compañeras viven lo mismo con el mismo supervisor, pero que nadie se atreve a hablar por miedo a perder el empleo. Una de ellas le pidió que preguntara «si se puede hacer algo entre todas».

La asesora le explica muy rápido varios trámites con palabras técnicas. Daniela no entiende y no se atreve a preguntar. Antes de irse, la asesora le pide su número y le dice que le marcará «cualquier día». Daniela duda: comparte el teléfono con su madre y no quiere que su familia se entere todavía.

Daniela sale del Centro con una hoja de papel llena de nombres de oficinas y la sensación de que no la escucharon.

Esa noche, Daniela le escribe a su compañera que no sabe si vale la pena regresar. Le dice que se sintió juzgada y que no entendió qué opciones tiene. Aun así, guarda la hoja en su bolsa. Al día siguiente, el supervisor vuelve a hacerle un comentario frente a otras personas. Daniela piensa en llamar al Centro, pero no sabe a quién buscar ni si tendrá que contar todo una tercera vez.

### Preguntas

**01** ¿Qué actitudes de la asesora se alejan de la atención con perspectiva de género? Explique por qué.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"



**02** Si usted atendiera a Daniela, ¿cómo prepararía, conduciría y cerraría la entrevista? Mencione al menos tres técnicas.

**03** ¿Cómo acordaría con Daniela una forma segura de contacto?

**04** Daniela menciona que otras compañeras viven lo mismo. ¿Qué tendría que considerar antes de pensar en una estrategia más amplia, cuidando el interés y el consentimiento de cada mujer? ¿Qué obligaciones de denuncia podría tener el personal en este caso, conforme a la normativa vigente y a los protocolos del Instituto?

> **Al terminar** Conteste la evaluación final en el aula virtual, en el paso «Evaluación final», después de entregar la actividad y el caso.



«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa»

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"